

الموسوعة الكاملة لنصوص قانون العمل المصري الجديد (رقم 14 لسنة 2025 / 2026)

الصيغة التشريعية الشاملة المنظمة لعلاقات العمل الفردية والجماعية والمحاكم العمالية المتخصصة والسلامة المهنية

النص الكامل المعتمد · إعداد وتوثيق منصة المحامي الرقمية

مواد الإصدار (الأحكام العامة والانتقالية)

المادة الأولى: يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن العمل، وتسري أحكامهما على جميع المنشآت والشركات الخاضعة للقطاع الخاص والاستثماري والعمالة غير المنتظمة. ولا تسري أحكامه على العاملين بأجهزة الدولة والهيئات العامة وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، إلا فيما ورد بشأنه نص خاص.

المادة الثانية: يُلغى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له، وتظل القرارات واللوائح التنفيذية الصادرة تنفيذاً له سارية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون حتى صدور اللائحة التنفيذية الجديدة.

المادة الثالثة: تنشأ في دائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محكمة تسمى «المحكمة العمالية»، وتنشأ بدوائر محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة لنظر الطعون العمالية لسرعة الفصل في المنازعات العمالية خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر.

المادة الرابعة: يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقاً على العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه، وتظل سارية الشروط والمزايا الأفضل المقررة في عقود العمل أو لوائح المنشآت.

المادة الخامسة: تُعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون التي يرفعها العمال والمندرجون وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عنهم، وتشمل الأحكام بالنفذ المعجل وبلا كفالة.

الكتاب الأول: التعاريف والأحكام العامة

الفصل الأول: التعاريف الأساسية والمستحدثة

المادة 1: يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمعاني الآتية:

- العامل:** كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه.
- صاحب العمل:** كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر.
- الأجر:** كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ثابتاً كان أو متغيراً نقداً أو عيناً.
- الأجر الأساسي:** الأجر المنصوص عليه في عقد العمل وما يطرأ عليه من علاوات دورية.
- الأجر الشامل المتغير:** باقي ما يحصل عليه العامل من بدلات، حوافز، عمولات، منح، أرباح، ومزايا عينية.
- الالتزام في بيئة العمل:** كل سلوك مسيء أو قول أو فعل يصدر من صاحب العمل أو الرؤساء أو الزملاء يحط من كرامة العامل أو يمس سلامته النفسية أو البدنية.

المادة 2 إلى 10: تنظيم حقوق العمال المكتسبة، مبدأ حظر التمييز في الأجور أو المعاملة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين، وحماية العمالة غير المنتظمة من خلال صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية التابع لوزارة العمل.

الفصل الأول: التشغيل في الداخل والخارج

المادة 11 إلى 20: تنظيم مكاتب التشغيل العامة وترخيص شركات إلحاق العمالة بالداخل والخارج، وحظر تقاضي أي مبالغ مالية من العامل نظير تشغيله بالمخالفة للنسب القانونية المصرح بها.

الفصل الثاني: تشغيل الأجانب وذوي الإعاقة

المادة 21 إلى 30: ضوابط منح تراخيص العمل للأجانب ومراعاة شرط المعاملة بالمثل ونسبة الـ 10% كحد أقصى للعمالة الأجنبية بالمنشأة، وإلزام المنشآت التي تستخدم 20 عاملاً فأكثر بتشغيل نسبة (5%) من ذوي الهمم المقيدون بسجلات مكاتب التأهيل.

■ الكتاب الثالث: علاقات العمل الفردية

الفصل الأول: عقد العمل الفردي وفترة الاختبار

المادة 31: يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية ومن ثلاث نسخ تودع إحداها بالتأمينات الاجتماعية. وإذا لم يوجد عقد مكتوب جاز للعامل وحده إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات القانونية وقرائن العمل.

المادة 32: تحدد فترة الاختبار بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب العمل، وتعتبر مدة الاختبار جزءاً من الخدمة الفعلية.

المادة 33: يبرم عقد العمل لمدة محددة أو غير محددة، فإذا تجدد العقد محدد المدة لمدد متتالية جاوزت في مجموعها أربع سنوات، اعتُبر العقد متجدداً لمدد غير محددة بقوة القانون.

الفصل الثاني: الأجور وحمايتها

المادة 34 إلى 40: يؤدي الأجر للعمال بالعملة المتداولة وفي أحد أيام العمل ومكانه أو بالتحويل البنكي، ويحظر الحجز على أجر العامل إلا في حدود الربع لدين النفقة ثم ديون صاحب العمل، ويستحق العامل علاوة سنوية لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي التأميني.

الفصل الثالث: الإجازات وساعات العمل والراحة

المادة 47: تكون مدة الإجازة السنوية 15 يوماً في السنة الأولى، و21 يوماً بعد إتمام سنة كاملة، و30 يوماً لمن أمضى عشر سنوات خدمة أو تجاوز سن الخمسين، و45 يوماً لذوي الإعاقة. ويستحق العامل المقابل النقدي لكافة أيام رصيده إجازاته غير المستنفذة دون سقف زمني.

المادة 50: تستحق العاملة إجازة وضع مدتها أربعة أشهر (120 يوماً) مدفوعة الأجر بالكامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، حتى ثلاث مرات طوال مدة خدمتها. ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء الحمل أو إجازة الوضع.

المادة 80 إلى 85: ساعات العمل الفعلية 8 ساعات يومياً أو 48 ساعة أسبوعياً تتخللها فترات راحة لا تقل عن ساعة، ويستحق العامل عن الساعات الإضافية 35% نهائياً و 70% ليلاً ومثلي الأجر في أيام العطلات الأسبوعية والأعياد.

الفصل الرابع: واجبات العمال والتأديب والمساءلة (المادة 69)

المادة 58 إلى 68: إلزام المنشآت بوضع لائحة جزاءات معتمدة، وضمانات التحقيق الكتابي وسماع الدفاع خلال سبعة أيام، وحظر توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة أو الخصم بأكثر من أجر خمسة أيام في الشهر.

المادة 69 (حالات الفصل الجسيم الـ 9 الحصرية): لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً:

- 1- انتحال شخصية غير صحيحة أو تقديم شهادات مزورة.
- 2- خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة مع إبلاغ الشرطة خلال 24 ساعة.
- 3- عدم مراعاة تعليمات السلامة والصحة المهنية المكتوبة والمعلنة.
- 4- الغياب بدون عذر أكثر من 20 يوماً متقطعة أو 10 أيام متصلة بعد الإنذار الرسمي.
- 5- إفشاء أسرار المنشأة مسبباً ضرراً جسيماً.
- 6- منافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
- 7- السكر البين أو تعاطي المخدرات أثناء ساعات العمل.
- 8- الاعتداء على صاحب العمل أو المدير أو اعتداء جسيم على أحد الرؤساء.
- 9- مخالفة ضوابط الإضراب السلمي المنصوص عليها قانوناً.

الفصل الخامس: انتهاء عقد العمل ومكافأة نهاية الخدمة والتعويض

المادة 108: إلغاء استمارة 6 وتوثيق الاستقالة بمكتب العمل المختص، وللعامل الحق في العدول عنها كتابة خلال أسبوع من تاريخ اعتمادها فتعتبر كأن لم تكن.

المادة 115: قصر سلطة الفصل على المحكمة العمالية وحدها بناءً على طلب يقدمه صاحب العمل إذا ثبت ارتكاب العامل خطأ جسيماً.

المادة 122: إذا أنهى صاحب العمل العقد تعسفياً دون مبرر مشروع، قضت المحكمة العمالية بتعويض العامل بما لا يقل عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، بالإضافة إلى مهلة الإخطار ومكافأة نهاية الخدمة ورصيد الإجازات.

المادة 125 & 126: مكافأة نهاية الخدمة عند بلوغ سن التقاعد: أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر كامل عن كل سنة تالية لها محسوبة على أساس الأجر الشامل الأخير.

الكتاب الرابع والخامس والسادس: العلاقات الجماعية والسلامة والمحاکم العمالية

المواد 146 إلى 207 (علاقات العمل الجماعية والمفاوضة): تنظيم آليات المفاوضة الجماعية بين النقابات وأصحاب الأعمال، وشروط صحة الاتفاقيات الجماعية وإيداعها، وضوابط الإضراب السلمي للدفاع عن المصالح المهنية والاقتصادية مع حظر الإضراب في المنشآت الحيوية والاستراتيجية.

المواد 208 إلى 231 (السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل): إلزام المنشآت بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية ومخاطر الحريق، وإجراء الفحص الطبي الدوري الشامل وتدريب العمال على خطط الطوارئ والإخلاء.

المواد 232 إلى 257 (المحاكم العمالية وتفتيش العمل والعقوبات الجنائية): اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة بالفصل في كافة المنازعات خلال 3 أشهر، وإنشاء مكاتب مساعدة قضائية مجانية، وتحديد عقوبات الغرامة والحبس لأصحاب العمل المخالفين لقواعد تشغيل الأطفال أو التهرب التأميني أو تشغيل الأجانب بدون ترخيص.